

HANIF BIN A.RAHMAN

lwn

NORITA BINTI ALIAS

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Hj Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), pada 20 September 2019 bersamaan 20 Muharram 1441H]

[Kes rayuan No. 10000-077-0166-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan di bawah seksyen 139 (4) dan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguaam Syarie Pemohon: Norhafizah binti Norualzahar daripada Tetuan Sa'adijah, Khoo & Co.

Peguaam Syarie Responden: Mohd Faiz bin Adnan dan Nurul Asma binti Jamaludin dari Tetuan Faiz Adnan & Associates.

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam, Selangor bertarikh pada 14 November 2019 bagi kes Saman No: 10200-017-0639-2016. Permohonan ini dibuat berikutan kegagalan

Pemohon yang telah gagal untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

FAKTA KES

1. Permohonan ini disokong oleh Affidavit Sokongan Pemohon bertarikh 27 Disember 2018. Responden telah memfailkan Affidavit Jawapan bertarikh 25 Februari 2019. Pihak-pihak telah memfailkan penghujahan masing-masing pada 17 April 2019. Tiada hujah balas difailkan oleh Pemohon.
2. Pada 14 November 2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan tuntutan harta sepencarian yang dituntut oleh Responden sebagaimana di dalam hujah Pemohon muka surat 2-3 (afidivit Pemohon yang bertanda ekhhibit "H-3").
3. Lanjutan dari keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan perlanjutan tempoh ini bagi membolehkan beliau memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa kerana tempoh masa untuk berbuat demikian telah luput.
4. Pihak Responden telah tidak bersetuju dengan permohonan perlanjutan tempoh ini dan memohon ia ditolak oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
5. Pemohon dalam permohonannya bertarikh 27 Disember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan bagi menyokong permohonannya, iaitu:-
 - a. Pemohon telah terkhilaf berkenaan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan kerana menganggap bahawa tidak termasuk dengan hari

keputusan diputuskan.

- b. Keputusan yang dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Bicara pada 14 November 2018 adalah satu keputusan yang tidak adil dan mendatangkan kesulitan serta kerugian yang besar kepada Pemohon.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6. Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti notis dan affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak. Kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan ini ialah sama ada Pemohon mempunyai alasan yang mencukupi atau tidak untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa bagi memfailkan notis rayuan.

7. Tempoh pemfailan rayuan yang ditetapkan undang-undang adalah dalam tempoh 14 hari dari keputusan Mahkamah Bicara berdasarkan peruntukkan subseksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003:-

Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah rnenyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan

8. Apabila tempoh pemfailan rayuan telah tamat, pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Bicara tidak boleh lagi memfailkan notis rayuan melainkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Mahkamah yang mendengar rayuan berdasarkan peruntukkan subseksyen 238 (1) Enakmen yang sama menetapkan-

Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

9. Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen tersebut menyatakan seperti berikut –

“238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

10. Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)*** yang

kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*.

Tempoh kelewatan

11. Dari fakta kes, tarikh keputusan Mahkamah Tinggi Syariah adalah pada 14 November 2018. Tarikh akhir untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan adalah pada 27 November 2018. Walau bagaimanapun, Pemohon memfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan adalah pada 15/2/2018. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan kelewatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah adalah **30 hari**.

Sebab kelewatan

12. Pemohon dalam afidavitnya menyatakan bahawa sebab lewat memfailkan permohonan ini adalah Pemohon telah terkhilaf berkenaan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan kerana menganggap bahawa tidak termasuk dengan hari keputusan diputuskan (rujuk perenggan 7 Afidavit Pemohon). Tiada alasan lain yang dinyatakan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonannya. Pemohon telah menghujahkan alasan ini di perenggan no. 17 Penghujahan Bertulis beliau.

13. Responden menghujahkan bahawa Pemohon telah gagal memberikan alasan yang kukuh dan munasabah. Kegagalan Pemohon memfailkan dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah berpunca dengan kecuaiannya sendiri.

14. Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti notis dan affidavit Pemohon, affidavit jawapan dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak. Kami dapati isu yang perlu diputuskan dalam permohonan ini ialah sama ada Pemohon mempunyai alasan yang mencukupi atau tidak untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa bagi memfailkan notis rayuan.

15. Berdasarkan hujahan kedua-dua belah pihak dan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan perlanjutan masa di atas, kami dapati:-

- i. Tiada alasan yang spesifik dan khusus serta istimewa telah diberikan oleh Pemohon sebab-sebab kelewatan yang telah berlaku yang boleh kami pertimbangkannya;
- ii. Pemohon hanya menyatakan beliau terkhilaf berkenaan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan kerana menganggap bahawa tidak termasuk dengan hari keputusan diputuskan (rujuk perenggan 7 Affidavit Pemohon). Tiada alasan lain yang dinyatakan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonannya. Kami dapati juga alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan permohonannya dan lebih kepada alasan bagi kes rayuan.
- iii. Dalam kes ini, kami juga tidak nampak Pemohon telah menunjukkan apa-apa usaha yang gigih mahupun tindakan yang bersungguh-sungguh bahawa beliau mempunyai hasrat untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut;
- iv. Kecuaian dan ketidak sungguhan Pemohon untuk membuat Rayuan juga dapat dilihat apabila Pemohon hanya memfailkan Permohonan ini setelah

30 hari dari keputusan kes harta sepencarian diputuskan. Ini satu tempoh yang agak panjang dan satu kelengahan yang tidak wajar telah dilakukan oleh Pemohon untuk memulihkan ketidakpatuhan undang-undang yang telah dilakukan olehnya.

16. Oleh yang demikian, atas alasan-alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa Pemohon di dalam mana-mana afidavitnya dan afidavit balasan telah gagal untuk memberikan alasan-alasan yang mempunyai merit dan kukuh bagi pertimbangan mahkamah.

17. Oleh yang demikian, kami tidak boleh membenarkan permohonan ini. Kami juga berpendapat, pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Affidavit-afidavit, hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan:-

1. Permohonan Pemohon ditolak.
2. Pemohon diperintahkan membayar kos Permohonan ini kepada Responden sebanyak RM 3,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:

-
1. **YAA DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor